



LEITÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS

PARECER **DR. DELYONE**





ANÁLISE PROCESSO AUTUADO SOB Nº 1561381-08.2025.8.26.0050

Inquérito Policial 2309373-15.2025.140211

INTERESSEDO/CONTRATANTE: Dr. Delyone de Paula Canedo Filho

Objeto: Autos do Processo nº 1561381-08.2025.8.26.0050 (DEIC – 2ª Delegacia DISCCPAT), relacionado ao Inquérito Policial 2309373-15.2025.140211

Assunto: Inquérito Policial - Receptação

Requerente: Delyone de Paula Canedo Filho

I - PREAMBULARMENTE

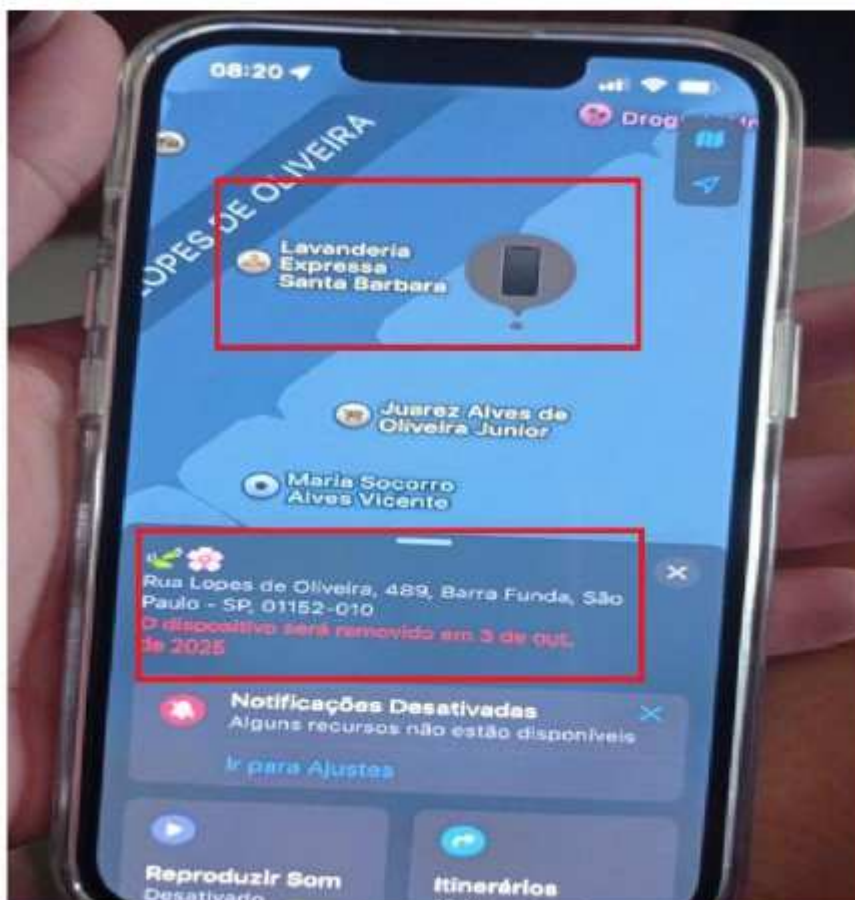
Trata-se do inquérito policial instaurado na Unidade Policial DEIC-2ª (DISCCPAT / DIPO), que apura, em tese, crimes relacionados à receptação de aparelhos celulares/objetos subtraídos e associação criminosa.

O objetivo do parecer é avaliar o inquérito policial de modo que possamos identificar qual a relação do **REQUERENTE** com o inquérito em referência, realizar o estudo do procedimento investigatório, levantamento de eventuais nulidades processuais, irregularidades formais ou vícios de legalidade, e, por fim, elaboração de conclusão e recomendação ao requerente.

II – DOS FATOS

O referido inquérito policial (CÓPIA INTEGRAL EM ANEXO), este relacionado ao BOLETIM DE OCORRÊNCIA - BO SPJ Nº MW0032/2025 – 42º DP, que tem como vítima o Sr. GUARACI ESCADA DE OLIVIERA FILHO, dando conta que seu aparelho celular “Apple”, havia sido subtraído no dia 02/09/2025 e estaria com o sinal de geolocalização na RUA LOPES DE OLIVEIRA nº 467, Bairro da Barra Funda – São Paulo/SP:

Abaixo seguem os “prints” comprovando a geolocalização:



Após a realização de investigação pela equipe policial e ainda em decorrência do trabalho de campo, os policiais diligenciaram na RUA LOPES DE OLIVEIRA nº 467 e obtiveram algumas informações que possivelmente nos apartamentos 54, 58 e 63, os aparelhos celulares das vítimas (SR. Guaracy e sua esposa), poderiam estar em posse de receptadores.

Foi ainda possível apurar que nos apartamentos nº 54, 58 e 63 residiam estrangeiros, que costumeiramente recebem encomendas lacradas dezenas de vezes ao dia, acrescentando que são diversos entregadores e que estes não se identificam, pois sempre aguardam o morador descer para retirar a encomenda pessoalmente. Em algumas hipóteses, quando o respectivo morador não está, os entregadores levam as encomendas e retornam em outro horário.



Segundo o inquérito policial, é de conhecimento que pessoas estrangeiras residentes nessa região, não raras vezes, atuam no ramo de RECEPÇÃO DE APARELHOS CELULARES, por sua vez, provenientes de ROUBO ou FURTO.

Ainda segundo o inquérito policial, em pesquisas junto ao sistema policial “Muralha”, foram identificados que no referido endereço constam duas ocorrências que chamaram bastante a atenção da equipe, conforme abaixo:

Dados do Alerta

Tipo: J03-154-35 - DETENCAO DE SUSPEITO
Data do Alerta: 12/08/2025 18:44:39
Data do Evento: 12/08/2025 18:44:39
Descrição: 12351 - 12/08/2025 18:09:28 - J03-154-35 - DETENCAO DE SUSPEITO em RUA LOPES DE OLIVEIRA, 467. Registro 190 recebido em 12/08/2025 às 18:44:39.
Câmera: SEM LEITOR

Atualizações

Em: -
Escopo: Historico Inicial
Comentário: (365376638 PA:200): [ASSUNTO: PRESO/APREENDIDO]; DETENCAO DE SUSPEITO; MOTIVO: IND SUSPEITO DE ROUBO OU FURTO; NUMERO DE INDIVDUOS: 01; NA VIA PUBLICA: OUTRA INFORMACAO: INF QUE IND ESTA DETIDO POR POPULARES POR FURTO DE DE CELULAR E O MESMO ESTA SENDO AGREDIDO // 1º REITERACAO (145823467, PA:50) (12/08/25 18:14, SOLICITANTE: PALOMA, 967794012) - INDV PRESO NA CERCA ELETRICA DO CONDOMINIO - SOL PEDE URGENCIA



Dados do Alerta

Tipo: C05-154-35 - AVERIGUACAO DE ATITUDE SUSPEITA
Data do Alerta: 01/03/2025 04:08:37
Data do Evento: 01/03/2025 04:08:37
Descrição: 4492 - 01/03/2025 03:36:09 - C05-154-35 - AVERIGUACAO DE ATITUDE SUSPEITA em RUA LOPES DE OLIVEIRA, 467. Registro 190 recebido em 01/03/2025 às 04:08:36.
Câmera: SEM LEITOR

Atualizações

Em: -
Escopo: Historico Inicial
Comentário: (281283048 PA:87): [ASSUNTO: AVERIGUACAO]; RASTREAMENTO DE CELULAR FURTADO/ EXTRAVIADO; DADOS DO CELULAR: MOTOROLA MOTO G; SOLICITANTE ESTA NO LOCAL; ; ; OUTRA INFORMACAO SOL INF QUE ESTA RASTREANDO O CELULAR PERDIDO DO SEU NAMORADO. SEG SOL A MSM ESTA NA FRENTE DO COND ONDE CONSTA A LOCALIZACAO. SOL PEDE BREVIDADE POIS LOCAL ONDE SE ENCONTRA E HOSTIL COM VARIOS MORADORES DE RUA. 1º REITERACAO (393079848, PA:68) (01/03/25 03:40, SOLICITANTE: 992867960) - SOL PEDE BREVIDADE NO LCL



Em razão dos indícios dos crimes de **Receptação** (art. 180, caput, CP) e possível **Associação Criminosa** (art. 288, CP), FOI DEFERIDO O PEDIDO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO nos referidos apartamentos.

III – DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

Em posse do Mandado de Busca e Apreensão, os policiais se deslocaram para os endereços do mandado, justamente para dar continuidade na investigação.

Nos apartamentos além dos criminosos, **foram apreendidos 74 (setenta e quatro) aparelhos celulares**, 01 (uma) máquina de cartão de débito e crédito; 3 (três) correntes na cor dourado; 1 (um) televisor e 11 (onze) cartões bancários.

Após a apreensão de todos os itens, na delegacia em consulta aos respectivos números de IMEI's dos aparelhos celulares, foi possível identificar a origem de **34 (trinta e quatro), aparelhos celulares**, sendo provenientes de ROUBO ou FURTO, **onde possivelmente o aparelho na sequência abaixo de número 25 é de TITULARIDADE do Sr. Delyone, pois representa o número do seu Boletim de Ocorrência, conforme pode ser observado abaixo:**

- 1.) BO SPJ Nº MY6304/2025 – Del. Eletrônica;
- 2.) BO SPJ Nº MT8352/2025 – Del. Eletrônica;
- 3.) BO SPJ Nº ND3836/2025 – Del. Eletrônica;
- 4.) BO SPJ Nº MS9280/2025 – 01º DP, Carapicuíba/SP;
- 5.) BO SPJ Nº MY6321/2025 – Del. Eletrônica;
- 6.) BO SPJ Nº LZ1364/2025 – Del. Eletrônica;
- 7.) BO SPJ Nº MZ8815/2025 – Del. Eletrônica;
- 8.) BO SPJ Nº MT4920/2025 – Del. Eletrônica;
- 9.) BO SPJ Nº ND4268/2025 – Del. Eletrônica;
- 10.) BO SPJ Nº MY3942/2025 – Del. Eletrônica;
11. BO SPJ Nº MR8416/2025 – Del. Eletrônica;



- 12.) BO SPJ Nº MX2289/2025 – Del. Eletrônica;
 - 13.) BO SPJ Nº MY2605/2025 – Del. Eletrônica;
 - 14.) BO SPJ Nº MY6692/2025 – Del. Eletrônica;
 - 15.) BO SPJ Nº NE3060/2025 – Del. Eletrônica;
 - 16.) BO SPJ Nº MZ7665/2025 – Del. Eletrônica;
 - 17.) BO SPJ Nº ND1664/2025 – Del. Eletrônica;
 - 18.) BO SPJ Nº MS6752/2025 – Del. Eletrônica;
 - 19.) BO SPJ Nº NE3893/2025 – Del. Eletrônica;
 - 20.) BO SPJ Nº NE4959/2025 – Del. Eletrônica;
 - 21.) BO SPJ Nº MX3702/2025 – 64º DP;
 - 22.) BO SPJ Nº NE3046/2025 – Del. Eletrônica;
 - 23.) BO SPJ Nº ND5119/2025 – Del. Eletrônica;
 - 24.) BO SPJ Nº ND6719/2025 – Del. Eletrônica
 - 25.) BO SPJ Nº NB1264/2025 – Del. Eletrônica;**
 - 26.) BO SPJ Nº MX7564/2025 – Del. Eletrônica;
 - 27.) BO SPJ Nº NC7745/2025 – Del. Eletrônica;
 - 28.) BO SPJ Nº MY9853/2025 – Del. Eletrônica;
 - 29.) BO SPJ Nº MZ1928/2025 – Del. Eletrônica;
 - 30.) BO SPJ Nº MW7079/2025 – Del. Eletrônica;
 - 31.) BO SPJ Nº NE1083/2025 – 21º DP;
 - 32.) BO SPJ Nº MS2099/2025 – Del. Eletrônica;
 - 33.) BO SPJ Nº NA6902/2025 – Del. Eletrônica;
 - 34.) BO SPJ Nº MS2468/2025 – Del. Eletrônica;
-

25.) BO SPJ Nº NB1264/2025 – Del. Eletrônica;

FOLHAS 58 E 90 DO INQUÉRITO POLICIAL

Objeto Telefone Celular, Modo do Objeto Apreendido, Pessoa Relacionada Vitima Delyone De Paula Canedo Filho, Marca Apple, Unidade Unidade, Quantidade 1,00, Origem Pessoa Física, CPF 053.666.001-89, Tipo de Cadastro Não solicitado bloqueio/desbloqueio, Motivo de Desbloqueio Recuperado pela Policia, Telefone (63) 99300-6783, IMEI 351095814521808, Observação SPJ - NB1264-2/2025



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA 1

Boletim N°: NB1264-2/2025 - 2ª Edição Iniciado: 06/09/2025 08:29 e Emitido: 06/09/2025 às 17:04

Protocolo N°: 2423210/2025

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado

Código Penal - Roubo (art. 157) - Outros

Dados da Ocorrência

Circunscrição: 14 D.P. - PINHEIROS

Local do Fato: Rua Cunha Gago, 841, perto local onde estacionei o carro: deli's market - Pinheiros - 05421001 - S.PAULO - SP

Tipo de Local: Via Pública - Via Pública

Ocorrência: 05/09/2025 às 03:00

Comunicação: 06/09/2025 às 08:29

Flagrante: Não

Elaboração: 1ª Edição - 06/09/2025 às 11:59

2ª Edição - 06/09/2025 às 17:04

Pessoas Físicas

1 - Vítima

Nome: Delyone De Paula Canedo Filho

Nome Social: DELYONE DE PAULA CANEDO FILHO

Vulgo: Não Informado

RG: 6054145 - GO

Dt. de Nascimento: 13/09/1997

CPF: 05366600189

Mãe: Sheyla Aparecida De Oliveira

Sexo: Masculino

Pai: Delyone De Paula Canedo

Vítima Fatal: Não

Profissão: Medico(a)

Cúpis: Ignorada

IV – DA CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

O requerente Dr. Delyone sendo vítima, não há qualquer imputação criminal. O inquérito aparentemente confirma a **recuperação de ao menos um dos celulares subtraídos**, o que deve ensejar a restituição imediata mediante requerimento.

Pelo que pudemos observar, houve determinação de desbloqueio do IMEI, de modo que há indícios de que o aparelho celular já foi recuperado.

A tramitação natural do processo é aguardar a intimação formal para **reconhecimento e recebimento do aparelho celular**.



LEITÃO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS

RECOMENDAÇÕES FINAIS:

Restituição do bem: verificar junto ao cartório da 2ª Delegacia da DISCCPAT ou DIPO o andamento da restituição;

Desbloqueio efetivo do aparelho: conferir se o desbloqueio do IMEI foi efetivamente cumprido, garantindo que o celular recupere funcionalidade plena;

Responsabilidade patrimonial: além da devolução dos bens, é cabível futura ação indenizatória cível contra os autores do crime (se identificados), pleiteando reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o Dr. Delyone de Paula Canedo Filho é parte exclusivamente na qualidade de vítima no presente inquérito, não havendo qualquer imputação penal em seu desfavor. Verifica-se a recuperação de ao menos um dos aparelhos subtraídos, cabendo a adoção das medidas para sua restituição, bem como a preservação do direito do requerente em pleitear eventual reparação civil pelos danos suportados.

É o parecer que submetemos à consideração do requerente e por isso subscrevemo-nos.

Cordialmente,



CARLOS AUGUSTO LEITÃO DE OLIVEIRA

OAB/SP 272.411